

통보 및 권고

제 목 하도급공사 계약자료 등의 공개에 관한 사항

관 련 부 서 경영지원처

조 치 부 서 경영지원처

내 용

1. 업무 개요

공사는 수소 관련 업무 등 지속적으로 확대되는 사업 인프라를 구축하기 위하여 건설공사를 실시해 오고 있다. 감사대상기간 동안 발주한 공사 대부분은 경영지원처에서 관리하여 왔는데, 건설공사 관리는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법」을 준수해야 하고 기관 내부적으로 「하도급 관리지침」을 두어 관련 업무 절차 등을 정해두고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 및 동법 시행령 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)에 따라 경영지원처 및 기관 공사 발주부서는 공사를 실시하고 수급자가 하도급계약을 체결할 시 하도급공사 계약자료에 대하여 기관 홈페이지에 게재하여야 한다.

건설산업기본법

제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)

- ① 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 다음 각 호(공사명, 도급금액, 수급인, 하수급인 등)의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 한다. (이하생략)

건설산업기본법 시행령

제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)

- ① 법 제31조의3제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항제호에서 “대통령령으로 정하는 공공기관”이란 각각 다음 각 호의 공공기관을 말한다.
 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관
 2. 「지방공기업법」 제49조 및 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단
- ② 발주기관은 법 제31조의3제1항에 따라 하도급공사 계약자료를 공개하는 경우 법 제29조 제6항 각 호 외의 부분 본문에 따라 하도급 등의 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 해야 한다.

따라서 경영지원처를 포함한 건설공사 발주부서는 해당 공사에서 하도급 계약이 체결될 경우 관련 계약자료 등을 관련 법령에 따라 기관 홈페이지에 공개하여 하도급 계약 관련 정보에 대한 대국민 접근성을 제공했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기관의 하도급공사 계약자료 등에 대한 공개 여부와 적정성을 확인한 결과, 감사대상기간 동안 하도급공사 계약이 체결된 사례가 있으나, 이를 공개한 내역은 없었다. 기관 건설공사의 대부분을 발주하는 부서인 경영지원처에서는 건설산업 지식정보시스템(이하 “키스콘(KISCON: Korea Information System for Construction Industry)”이라 한다)을 통하여 하도급계약 등 제반 업무를 관리·수행하고 있었다.

그러나 「건설산업기본법」에서는 하도급 계약자료 등을 누구나 볼 수 있도록 공개 의무를 부여하고 있고 동법 시행령을 통해 접근성이 높은 기관 홈페이지에 이를 게재하도록 정하고 있는데, 키스콘의 경우 일반인이 관련 자료 및 정보를 확인할 수 없다. 키스콘은 공사대장 전자 통보 의무화, 건설시장 정보의 투명성과 행정 효율성 향상을 목적으로 도입된 플랫폼으로, 법에서 정한 하도급 계약자료 등을 발주기관이 대표 홈페이지에 공개하도록 한 취지와는 차이가 있다.

또한 현재 「하도급관리지침」은 하도급 업무수행 시 기본적인 업무절차를 제시하고 있으나, 기관의 하도급공사 계약자료 등의 공개에 대한 사항은 지침 내에 명시되어 있지 않아 업무처리 시 혼선이 발생할 여지가 있다.

한편 경영지원처는 행정안전부의 정보공개 종합평가를 대비하여 사전 공표 정보를 기관 대표 홈페이지에 게재하고 있는데, 건설 분야와 관련해 공표하는 자료는 ① 건설공사 관련 설계, 시공, 감리 계약 현황, ② 건설공사 관련 설계, 시공, 감리 발주 계획, ③ 대규모(100억 원 이상) 공사정보이다. 해당 정보는 「건설산업기본법」 및 시행령에서 공개하도록 한 하도급 계약정보 등이 포함되어 있지 않기에 관련 법규 준수를 위해서 경영지원처는 정보 공표를 추진할 필요가 있다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 경영지원처장은

발주하는 공사에서 하도급계약이 체결될 경우 관련 계약자료 등을 관련 법령에 따라 기관 홈페이지에 공개할 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며 (통보), 사전 공표 정보에 하도급계약 등을 공개하도록 신규 추가하는 방식의 적정성과, 「하도급관리지침」에 하도급공사 계약자료 등의 공개에 대한 사항을 명시하는 방안을 검토하여 그 결과를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (권고)